

1501737-70.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... convictamente como os autores do roubo tentado (auto de reconhecimento de pessoa à fl.17). Além disso, ao observar o simulacro apreendido, a vítima o reconheceu como sendo o mesmo utilizado pelos roubadores para a prática do crime (auto de reconhecimento de objeto à fl.18).

O crime de roubo apenas não consumou em virtude da reação da vítima, bem como em razão da eficaz e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501737-70.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501737-70.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238554/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 19992191 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3361/21/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2238554 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO BERTONCELLO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

FERNANDO BERTONCELLO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 06h50min, na Rua Egito, altura do nº 27, bairro Independência, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com JANAINA ALVES (determinação para desmembramento dos autos), tentou subtrair,

para proveito comum, mediante grave ameaça exercida em face da vítima A.S.M (Prov.CGJ 32/00), o veículo Ford/KA, de placas FZV1G47, pertencente à citada vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo se apurou, FERNANDO e comparsa, impelidos pelo ânimo de assenhoramento definitivo, ajustaram-se para a prática de um crime de roubo.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, o réu e a comparsa se dirigiram até a Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, nesta Comarca, onde avistaram a vítima A.S.M. na direção do veículo Ford/KA, de placas FZV1G47, parada em um semáforo ali existente, e decidiram colocar em prática o intento criminoso.

Assim, FERNANDO e a comparsa se aproximaram do veículo da vítima. FERNANDO, com o simulacro de arma de fogo em punho, anunciou o assalto dizendo "Desce! Desce! Isso é um assalto!", ao mesmo tempo em que forçou a abertura da porta.

Não obstante a grave ameaça sofrida, a vítima não abriu a porta do seu automóvel e, logo em seguida, saiu do local.

Nesse interim, policiais militares, durante patrulhamento pela Avenida Presidente João Café Filho, avistaram, pelo retrovisor, FERNANDO e a comparsa ao lado do veículo Ford/KA, em atitude suspeita. Inicialmente, não foi possível visualizar armas ou saber, ao certo, o que os suspeitos estavam fazendo ao lado do automóvel.

Contudo, logo em seguida, os policiais foram alertados por um motociclista que passava pelo local de que se tratava de um roubo em andamento. Rapidamente, os agentes públicos fizeram o retorno e, na Rua Egito, poucos metros adiante do local onde o veículo havia sido abordado, conseguiram capturar FERNANDO e Janaina.

Dada a informação de que havia sido utilizada arma para a prática do crime, os policiais efetuaram buscas nas proximidades e lograram êxito em encontrar o simulacro de arma de fogo, tipo pistola de ar comprimido (Airsoft), com carregador.

Diante de tais circunstâncias, FERNANDO e a corré Janaina foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima os reconheceu convictamente como os autores do roubo tentado (auto de reconhecimento de pessoa à fl.17). Além disso, ao observar o simulacro apreendido, a vítima o reconheceu como sendo o mesmo utilizado pelos roubadores para a prática do crime (auto de reconhecimento de objeto à fl.18).

O crime de roubo apenas não consumou em virtude da reação da vítima, bem como em razão da eficaz e rápida atuação dos policiais militares que realizavam patrulhamento próximo ao local dos fatos.

Acompanhada por inquérito policial (págs.05/102), a denúncia foi recebida às págs.110/114. Regularmente citados às págs.191 e 263, os réus apresentaram resposta à acusação (págs.117/120 e 205). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.217/218), em instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e uma testemunha de defesa, interrogando-se os acusados. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha comum Laila e indeferida a oitiva das demais testemunhas de defesa ('de antecedentes'), conforme termo de audiência de págs.269/274.

O julgamento foi convertido em diligência, acolhido o pedido da defesa de ambos os acusados (págs.117/120 e 268) para instauração do incidente de dependência químico-toxicológica.

Nos autos em apenso, a defesa de FERNANDO formulou pedido de desistência em relação à instauração, homologado (certidão cartorária a pág.301).

Em memoriais, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado, diante da reincidência, para início de cumprimento de pena. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória (págs.329/336 e 340/345).

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação à ré Janaina (págs.346/347), solta (págs.280/283), pois ainda não juntado aos autos em apenso (incidente) o laudo conclusivo em relação à acusada.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a e prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de tentativa de roubo (majorado

pelo concurso de agentes).

A materialidade do delito vem consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de págs.15/16 (simulacro de arma de fogo, cachimbos e dinheiro) e de reconhecimento de objeto de pág.18, bem como nos laudos periciais de págs.206/209 (simulacro de arma de fogo) e 210/212 e 213/214 (cachimbos).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia (pág.09 e em audiência com gravação a pág.275).

Na Delegacia de Polícia, declarou que: "Confessa que tentou roubar e que abordou o veículo Ford Ka, branco, mas que queria apenas o celular da vítima para trocar por pedra, vez que é usuário de crack. Que a arma de brinquedo é de JANAINA que também usa droga".

Em Juízo, mantendo a confissão, declarou que:

Estava sob efeito de crack e mexia 'na reciclagem' quando a corré Janaina se aproximou, portando o simulacro de arma de fogo, chamando-o para a prática de roubo. Pretendiam obter dinheiro para comprar droga.

Aceitou o convite e se aproximou com a comparsa do veículo da vítima, pegando com Janaina o instrumento semelhante à arma de fogo. Anunciou o assalto e determinou à vítima a entrega do aparelho celular. O motorista do automóvel, contudo, recusou-se. Assustou-se com a reação do ofendido e saiu correndo juntamente com Janaina, dispensando o simulacro no trajeto.

Foram abordados pelos policiais militares logo em seguida, os quais também apreenderam o simulacro de arma de fogo.

O acusado confessou a autoria na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: "Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada, sob o crivo do contraditório, pela vítima A.S.M., que narrou os lances do roubo praticado mediante grave ameaça, espancando qualquer dúvida sobre a autoria:

É motorista de aplicativo e, na data dos fatos, parou seu veículo em uma rua para aguardar passageiro, ocasião em que o réu, acompanhado de uma mulher, se aproximou do veículo e bateu no vidro com a arma em punho, anunciando o assalto. FERNANDO ordenou que desembarcasse do veículo, mas se recusou, oportunidade em que o réu engatilhou a arma que ostentava, ameaçando atirar. Acreditou que se tratava de arma verdadeira e pediu ao roubador que não atirasse. Havia passado por viatura próxima e avisou ao roubador, buscando que ele desistisse da ação criminosa.

A viatura da Polícia Militar aproximou-se do local dos fatos e os roubadores saíram correndo, juntos, tomando a mesma direção.

Noticiou o fato aos policiais militares, com ajuda de motociclistas que passavam pelo local. Os agentes da lei conseguiram deter os roubadores logo em seguida. Reconheceu os roubadores no momento da abordagem e o simulacro de arma de fogo usado no delito.

Ratificando a reconhecimento anterior (cf.auto de reconhecimento de pág.17), em Juízo a vítima apontou o acusado (placa nº 02), dentre outros indivíduos semelhantes, como o autor do crime, sem dúvida.

Disse apenas que o acusado estava 'gordinho' na data do fato (característica realmente presente na data do fato, cf, fotografia de pág.266).

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as

declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, possuem grande valor probatório. A vítima não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Confira-se: [...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

As palavras da vítima foram ratificadas no depoimento do policial militar Diogo Zan de Lima, que em relato coeso e harmônico com o anterior, relatou os passos da diligência encetada na data do fato, apontando o réu FERNANDO como um dos autores do crime:

Realizava patrulhamento quando, ao passar pelo local do fato, visualizou o veículo da vítima parado. Ao lado dele estavam o réu FERNANDO e uma mulher. Um motociclista aproximou-se e noticiou que se tratava de roubo em andamento. Imediatamente, a equipe retornou e visualizou os roubadores empreendendo fuga, correndo, na mesma direção.

Efetuada a abordagem, inicialmente os agentes negaram a prática do delito. FERNANDO declarou que apenas pediu ao ofendido um isqueiro para acender um cachimbo de crack. JANAINA, por sua vez, disse que não sabia de nada. A vítima retornou ao local onde a viatura estava e afirmou que o réu estava armado e que havia exibido o armamento. Em vistoria, próximo ao local da abordagem, foi localizado o simulacro de arma de fogo. FERNANDO, então, admitiu que o simulacro estava na cintura da comparsa, que teria lhe entregado o objeto para a prática do crime.

A vítima reconheceu FERNANDO no local da abordagem e na Delegacia de Polícia.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelo acusado FERNANDO.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

A comparsaria entre o réu e a comparsa ficou provada pelo modo como atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

O réu, ao confessar a prática do delito, afirmou ter agido em concurso de agentes

do início da execução do delito até a abordagem policial.

O delito não ultrapassou a esfera da tentativa. Embora concretizada a grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa, o agente não logrou alcançar o seu intento por circunstância alheia à sua vontade.

A vítima havia visualizado viatura policial próxima e reagiu, recusando-se a sair do veículo ou entregar os seus bens, pedindo ao réu que não atirasse. Quando notou a presença policial, o acusado fugiu do local, mas logo foi detido.

A reação da vítima, destaca-se, não torna atípica a conduta do acusado. Ninguém é obrigado a assistir passivamente à subtração de seu patrimônio – evidentemente não é recomendável reação a roubos; porém, uma vez ocorrida, ela é absolutamente legítima. A conduta de enfrentamento da vítima não é excluída pela gravidade da ameaça e não ilide o fato típico. A reação, ademais, no caso dos autos, vem acompanhada de situação peculiar: A vítima notou que viatura da Polícia Militar estava próxima. Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Não ficou demonstrada causa excludente da culpabilidade.

O réu aduziu que estava sob efeito de crack.

Ainda que fosse adotada como verdadeira a premissa (diante da apreensão de cachimbo de crack no bolso do agente), a prova dos autos não demonstra dependência química (tendo, inclusive, a defesa do agente, desistido do pedido formulado a pág.268, em relação à instauração do incidente de dependência químico-toxicológica).

O policial militar informou que FERNANDO estava na posse de cachimbo de crack no bolso, mas no momento da abordagem não aparentava estar sob efeito de droga, tendo dito que já tinha consumido crack há razoável tempo.

Em Juízo, FERNANDO ofertou raciocínio coerente, fornecendo, com clareza, detalhes sobre a prática do delito. Não se verificou a existência de indício mínimo acerca de comprometimento da incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e/ou determinar-se de acordo com este entendimento.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, “segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime” (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

A seguir, embora presente a agravante da reincidência (autos nº 0013152-93.2018 – desmembrados do primeiro feito certificado – que tramitaram na 1ª Vara Criminal de Diadema. Réu condenado por crime de roubo. Trânsito em julgado em 2020), está presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, 'd'), operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: “A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes” (AgRg no

REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.). Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de agentes, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Reconhecida a tentativa, deve ser reconhecido o razoável iter criminis percorrido pelo agente, que mediante grave ameaça anunciou o roubo e exigiu a entrega de bem da vítima, chegando a 'engatilhar' a arma de brinquedo que muito se assemelhava à arma de fogo verdadeira. Apenas não conseguiu alcançar o seu intento por circunstância alheia à sua vontade, pois a vítima havia visualizado viatura policial próxima e se recusou a sair do carro ou entregar os seus bens. Ao notar a presença policial, o réu empreendeu fuga, mas foi detido local depois. Reduzo a pena do agente no patamar intermediário (1/2), o que perfaz 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito, as circunstâncias nas quais foi praticado o roubo e as desfavoráveis condições pessoais do agente, que bem demonstram a ousadia e periculosidade do réu, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática do delito pelo acusado nos moldes apurados nos autos (em comparsaria, com emprego de simulacro de arma de fogo semelhante ao verdadeiro - o réu teria, inclusive, 'engatilhado' o simulacro), acrescida das desfavoráveis condições subjetivas de FERNANDO, reincidente específico, denota periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade fechada.

Evidentemente, as circunstâncias dos delitos e suas desfavoráveis condições subjetivas apontam que a fixação de regime mais benéfico ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas graves circunstâncias e reincidência, que tornaram mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, outrossim, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do

juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu FERNANDO BERTONCELLLO, qualificado nos autos às págs.25/26, 29 e 266 (foto), como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva (págs.72/76).

Mantenho a prisão preventiva do acusado.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no positivo reconhecimento do acusado, na confissão do réu, no depoimento do policial militar e na presente condenação.

O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA do delito e nas desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que é reincidente específico e informou em Juízo que ainda cumpria pena anterior e definitiva em livramento condicional quando voltou a delinquir.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

De plano, não impugnados os laudos periciais, autorizo a destruição dos cachimbos de crack e do simulacro de arma de fogo apreendidos nos autos. Oficie-se à Autoridade Policial.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia definitiva;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do

artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA